

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1765/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสวงศ์ เขียวอยู่

จำเลย

นายสอาด สุวรรณศิริ ทนายจำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษารอการลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขจำคุกจำเลย เป็นการแก้ไขมาก ไม่ต้องห้ามฎีกา และฎีกาของจำเลยก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยมีพฤติการณ์ต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่ศาลจะรอการลงโทษได้หรือไม่ ซึ่งศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยไว้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 27)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 มาตรา 4,5,6,10,12,15 ฯลฯ จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 3 เดือนและปรับ 2,450 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย 4 เดือน โดยไม่ปรับลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน ฯลฯ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 23)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 27)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 3 เดือนและปรับ 2,450 บาท และให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 1 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุก 2 เดือน โดยไม่ปรับและไม่รอการลงโทษให้ การที่จำเลยฎีกาโต้แย้งเกี่ยวกับดุลพินิจของศาลว่าสมควรรอการลงโทษให้จำเลยนั้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลย 3 เดือนและปรับ 2,450 บาท และให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 1 ปีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุก 2 เดือน โดยไม่ปรับและไม่รอการลงโทษให้ การที่จำเลยฎีกาโต้แย้งเกี่ยวกับดุลพินิจของศาลว่าสมควรรอการลงโทษให้จำเลยนั้น จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น